



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**TERMO DE DESTINAÇÃO DE ANIMAIS,
MATERIAIS E OU PRODUTOS APREENDIDOS**

DATA DE EMISSÃO _____ CÓDIGO DA OPM _____ NÚMERO _____ N° FL. _____

DADOS DA OCORRÊNCIA

Nº BO/Pamb _____ Nº AUTO DE INFRAÇÃO _____ NOME _____

TIPO DE DESTINAÇÃO

☐ DEPÓSITO ☐ DOAÇÃO ☐ DESTRUIÇÃO ☐ LIBERTAÇÃO ☐ OUTROS:

DESCRIÇÃO

Nº DE ORDEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO

LOCAL DE DESTINAÇÃO E RECEBEDOR

RAZÃO SOCIAL (LOCAL DA DESTINAÇÃO)				CNPJ			
ENDEREÇO (AV., RUA, NÚMERO, ETC)				COMPLEMENTO (ANDAR, APTO, BLOCO, ETC)			
BAIRRO				MUNICÍPIO			
CEP	DDD	TELEFONE	FAX	LONG.	LAT.		
NOME COMPLETO (RECEBEDOR E RESPONSÁVEL)				RG	DC	UF	
ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV., RUA, NÚMERO, ETC)				COMPLEMENTO (ANDAR, APTO, BLOCO, ETC)		BAIRRO	
MUNICÍPIO		CEP	DDD	TELEFONE	ASSINATURA		

O DEPOSITÁRIO SE OBRIGA AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

TESTEMUNHAS

NOME COMPLETO (TESTEMUNHA-01)				RG	DC	UF
ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV., RUA, NÚMERO, ETC)				COMPLEMENTO (ANDAR, APTO, BLOCO, ETC)		BAIRRO
MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE	ASSINATURA	
NOME COMPLETO (TESTEMUNHA-02)				RG	DC	UF
ENDEREÇO RESIDENCIAL (AV., RUA, NÚMERO, ETC)				COMPLEMENTO (ANDAR, APTO, BLOCO, ETC)		BAIRRO
MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE	ASSINATURA	

ELABORAÇÃO

DATA	RE	DC	POSTO/GRAD E NOME DE GUERRA	ASSINATURA
------	----	----	-----------------------------	------------

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO - PM O-51
TERMO DE DESTINAÇÃO DE ANIMAIS, MATERIAIS E OU PRODUTOS APREENDIDOS

1. Finalidade: Padronizar os procedimentos para destinação de animais, materiais e produtos apreendidos, abandonados ou utilizados no cometimento de infrações ao ordenamento jurídico administrativo ou penal, apreendidos pelo Policiamento Militar Ambiental.

2. Legislação: artigo 25 da Lei nº9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 2º do decreto nº3.179 de 21 de setembro de 1999.

3. Informações Complementares:

3.1. O Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos do Policiamento Ambiental é o formulário destinado aos registros de dados acerca da destinação de materiais e ou produtos apreendidos pelo Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo;

3.2. O Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos conterá informações de animais, materiais e ou produtos destinados devendo espelhar a realidade praticada pelo policial militar, efetivo do Policiamento Ambiental, que proceder a destinação;

3.3. A credibilidade do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos dependerá da confiabilidade dos dados que contiver, que devem ser objetivos, claros, concretos e fidedignos;

3.4. A escrita quando do preenchimento do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos deve ser uniforme e organizada com letras de forma e números legíveis. Deve-se deixar sempre um espaço em branco entre as palavras;

3.5. O Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos não poderá conter rasuras, devendo ser refeito quando houver erro no seu preenchimento;

3.6. Se os espaços reservados não forem suficientes, deve-se abreviar o mínimo possível e de preferência as palavras centrais;

3.7. Quando o espaço reservado nos itens não for suficiente, utilizar tantas folhas quantas forem necessárias para o seu perfeito entendimento;

3.8. O preenchimento do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos deve ser feito com caneta esferográfica com tinta preta ou azul;

3.9. O Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos é dividido em itens (identificação, dados da ocorrência, tipo de destinação, descrição, local da destinação e recebedor, testemunhas e elaboração) cada qual com certa quantidade de campos necessários a pormenorizar as informações;

3.10. O Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos deverá ser elaborado em quatro vias, conforme segue:

3.10.1. **1º Via:** esta via deverá ser juntada ao TC/PAmb ou ao inquérito ou TC da Polícia Civil, se houver;

3.10.2. **2ª Via:** esta via deverá ser juntada ao Auto de Infração Ambiental, quando houver;

3.10.3. **3º Via:** esta via deverá ser entregue ao recebedor quando do recebimento dos animais, materiais ou dos produtos apreendidos; e

3.10.4. **4º Via:** esta via deverá ser arquivada na OPM que lavrou o respectivo **Termo**.

4. Preenchimento:

4.1. Identificação;

4.1.1. **Nome:** Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos do Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

4.1.2. **Sigla:** Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos;

4.1.3. **Data de Emissão:** refere-se ao dia, mês e ano em que foi emitido. Deve-se utilizar dois dígitos para o dia, para o mês e para o ano, respectivamente;

4.1.4. **Código da OPM:** preencher com o número do código da OPM responsável pela destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos. Ex.: 1º Pel da 3ª Cia do 1º **BPamb**= 1310, sendo:

- 4.1.4.1. primeiro dígito da esquerda, refere-se ao número do **BPAmb** de origem;
- 4.1.4.2. segundo dígito, refere-se ao número da Cia/PAmb de origem;
- 4.1.4.3. terceiro dígito, refere-se ao número do pelotão/PAmb de origem;
- 4.1.4.4. quarto dígito, refere-se ao número da Base Operacional/Abm de origem;
- 4.1.4.5. Caso a origem do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos seja Batalhão ou Cia PAmb, os 2º, 3º e 4º **dígitos** deverão ser 0 (zero); e
- 4.1.4.6. Caso a origem seja o próprio CPAmb, todos os dígitos serão 0 (zero);
- 4.1.5. **Número:** É o campo destinado à impressão do número seqüencial identificador do ordenamento do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos. Será numerado e controlado pela OPM expedidora, na seguinte conformidade:
 - 4.1.5.1. primeiro dígito – É o campo destinado à dezena do ano em que se deu o fato gerador;
 - 4.1.5.2. segundo dígito – É o campo destinado à unidade do ano em que se deu o fato gerador;
 - 4.1.5.3. terceiro, quarto, quinto e sexto dígito – São os campos destinados à impressão do número seqüencial identificador do ordenamento do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos; e
- 4.1.6 **Nº Fl. (Folha):** preencher com números, sendo o da esquerda indicativo da ordem da folha e o da direita indicativo do total de folhas que compõe o Termo. Ex.: 1/1 - quando apenas uma folha for suficiente para o registro da ocorrência;

4.2. Dados da Ocorrência:

- 4.2.1. **Nº BO/Amb-TC:** deve ser preenchido com a numeração correspondente ao Boletim de Ocorrência Ambiental – Termo Circunstanciado (BO/Amb-TC) a que esteja vinculado;
- 4.2.2. **Nº Auto de Infração:** preencher com número do Auto de Infração Ambiental, a que esteja vinculado, caso tenha sido lavrado;
- 4.2.3. **Nome:** preencher com o nome completo do infrator ou de pessoa que esteja encaminhando ao Policiamento Ambiental alguma espécie de animal, material ou produto sujeito a apreensão, se possível sua identificação, sem abreviatura;

4.3. Tipo de Destinação:

- 4.3.1. Assinalar com um “X” a opção de destinação, conforme a descrição abaixo:
 - 4.3.1.1. **Depósito:** É o ato pelo qual é efetuada a disposição do animal, material e ou produto apreendido a uma pessoa jurídica ou física, cabendo a esta a sua guarda e conservação, conforme disposição legal;
 - 4.3.1.2. **Doação:** É o ato ou efeito de doar, transmitir gratuitamente, sendo permitida exclusivamente para produtos perecíveis da flora, fauna ictiológica e ou silvestre, devendo ser feita a instituições científicas, hospitalares, penais, educacionais, e outras com fins beneficentes, exceção feita a comunidades carentes em que deverá ser feita através das Secretarias de Assistência Social do Estado ou Município. A doação de produto perecível, próprio para consumo humano, deverá ser precedida de laudo técnico, atestando sua qualidade de aproveitamento para consumo. A doação deverá ser efetivada, preferencialmente, no Município originário da apreensão;
 - 4.3.1.3. **Destruição:** É o ato ou efeito de destruir, fazendo-se extinguir, exterminar os materiais ou produtos apreendidos, após decisão superior;
 - 4.3.1.4. **Libertação:** É o ato ou efeito de libertar-se em “habitat” natural o animal e/ou ave apreendida, realizado após constatação técnica de características favoráveis a sua readaptação; e
 - 4.3.1.5. **Outros:** Será assinalado este item, quando o ato não se enquadrar nos anteriores, devendo descrevê-lo por extenso;

4.4. Descrição do Material:

- 4.4.1. **Nº de Ordem:** numerar de acordo com a ordem seqüencial de registro;
- 4.4.2. **Quantidade:** especificar com o número de unidades ou medida das coisas apreendidas;
- 4.4.3. **Unid (Unidade):** especificar com abreviatura da unidade de medida das coisas apreendidas;
- 4.4.4. **Especificação:** preencher com uma breve descrição do material apreendido;

4.5. Local de Destinação e Recebedor:

- 4.5.1. **Razão Social (local da destinação):** preencher com o nome do local de destinação para onde serão encaminhados os animais, materiais e ou produtos apreendidos;
- 4.5.2. **CNPJ:** preencher com o número do cadastro nacional de pessoa jurídica;
- 4.5.3. **Endereço:** preencher com o nome do logradouro e número do local de destinação;
- 4.5.4. **Complemento:** preencher com o complemento do endereço do local de destinação. Indicar neste campo outros dados que facilitem a identificação do local de residência, tais como: andar, sala, etc;
- 4.5.5. **Bairro:** preencher com o nome do bairro do local de destinação;
- 4.5.6. **Município:** preencher com o nome do município do local de destinação;
- 4.5.7. **CEP (Código de Endereçamento Postal):** preencher com o código do endereço do local de destinação;
- 4.5.8. **DDD e Telefone e Fax:** preencher com o número do telefone para contatar com o local de destinação;
- 4.5.9. **Coordenadas Geográficas** – Deve ser preenchido com os dados referentes às coordenadas geográficas, Long. (longitude) e Lat. (latitude), aferidas por equipamento eletrônico (GPS);
- 4.5.10. **Nome Completo (recebedor e responsável):** preencher com o nome do recebedor e responsável do local de destinação para onde serão destinados os animais, materiais e ou produtos apreendidos;
- 4.5.11. **RG:** preencher com o número do registro geral do recebedor e responsável;
- 4.5.12. **UF:** preencher com a sigla da unidade da federação em que foi expedido o RG;
- 4.5.13. **Endereço:** preencher com o nome do logradouro e número da residência do recebedor;
- 4.5.14. **Complemento:** preencher com o complemento do endereço do qualificado. Indicar neste campo outros dados que facilitem a identificação do local de residência, tais como: andar, sala, etc;
- 4.5.15. **Bairro:** preencher com o nome do bairro da residência do recebedor;
- 4.5.16. **Município:** preencher com o nome do município da residência do recebedor;
- 4.5.17. **CEP (Código de Endereçamento Postal):** preencher com o código do endereço residencial do recebedor;
- 4.5.18. **DDD e Telefone:** preencher com o número do telefone residencial ou celular para contatar o recebedor e responsável;
- 4.5.19. **Assinatura:** Campo destinado a aposição da assinatura do recebedor;

4.6. Testemunhas:

- 4.6.1. **Nome completo:** preencher com o nome das testemunhas do ato;
- 4.6.2. **RG:** preencher com o número do registro geral da testemunha;
- 4.6.3. **UF:** preencher com a sigla da unidade da federação em que foi expedido o RG da testemunha;
- 4.6.4. **Endereço:** preencher com o nome do logradouro e número da residência da testemunha;
- 4.6.5. **Complemento:** preencher com o complemento do endereço da testemunha. Indicar neste campo outros dados que facilitem a identificação do local de residência, tais como: andar, sala, etc;
- 4.6.6. **Bairro:** preencher com o nome do bairro da residência da testemunha;
- 4.6.7. **Município:** preencher com o nome do município da residência da testemunha;
- 4.6.8. **UF:** preencher com a sigla da unidade da federação em que está sediado o município da testemunha;
- 4.6.9. **CEP (Código de Endereçamento Postal):** preencher com o código do endereço da testemunha;
- 4.6.10. **DDD e Telefone:** preencher com o número do telefone residencial ou celular para contatar a testemunha;
- 4.6.11. **Assinatura:** Campo destinado a aposição da assinatura da testemunha;

4.7. Elaboração:

É o campo a destinado a identificação do Elaborador do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos;

- 4.7.1. **Data:** preencher com a data (DD/MM/AA) em que foi elaborado o Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos;
- 4.7.2. **RE:** é o campo destinado a identificação do Elaborador do Termo de destinação de animais, materiais e ou produtos apreendidos;
- 4.7.3. **Posto/Grad e Nome de Guerra:** preencher com o posto/graduação e nome de guerra do elaborador do respectivo Termo;
- 4.7.4. **Assinatura:** Campo destinado a aposição da assinatura do elaborador.